

商業授權 FAQ (繁體中文)

這份 FAQ 不是法律意見，只是常見問題的「直觀答案」。真正下決定前請和你的法務 / 律師確認，或開 [Commercial License Inquiry issue](#) 給維護者。

小小企業專屬 FAQ (最常見)

SB1: 我是 5 人新創 / 10 人工作室 / 18 人小工廠，可以白用嗎？

可以，完全免費，而且含所有 connector (包含我們的閉源鼎新 / 正航 / SAP / Oracle 整合模組)。

只要符合 [Small Business License](#) 的條件：

- ≤ 20 人同時在線 (24 小時峰值)
- 單一法人內部用
- 不對外提供 SaaS / 不嵌入產品轉售 / 不是 SI 散布

這是 Ouvoca 對 Taiwan SMB 的戰略差異化承諾。

 **建議閱讀：**免費「含 connector」指的是 Ouvoca 不收技術授權費。要把 connector 接到您現有商用 ERP (例如 Workflow / ChengHang / SAP B1 等廠商之產品)，各廠商之授權合約規定可能不同；具體請依貴司與該廠商之合約為準。建議客戶於啟用前先和原 ERP 廠商書面確認授權範圍。Ouvoca 不參與、不代理客戶與第三方 ERP 廠商間之合約 / 授權事務；於適用法律所允許之最大範圍內不承擔相關責任。詳見 [EXTERNAL_DB_LICENSING_NOTICE_ZH.md](#) / [EN](#)。

SB2: 「同時在線」怎麼算？

定義：在過去 15 分鐘內有任一經驗證行為 (API 請求 / 頁面載入 / WebSocket / SSE event) 的 logged-in user。

舉例：

- 公司 30 人有 Ouvoca 帳號，但只有 18 人正在用 (過去 15 分鐘有動作) →  適格
- 公司 15 人有帳號，全部都在 dashboard 上看著 (即使沒點任何東西) →  適格 ($15 \leq 20$)
- 公司 50 人帳號，平常都用，但峰值 (如午休前 11:45) 有 25 人同時動作 →  不適格

實務上：用 Ouvoca 內建 analytics dashboard 看「peak concurrent users」就知道。

SB3: 20 人怎麼這麼少？我們公司 50 人但只有少數人用 ERP 也可以嗎？

可以，重點是「同時在線」不是「公司員工數」。

很多製造廠模式是：

- 廠長 1 人天天用
- 業務 5 人偶爾下單
- 採購 2 人查庫存
- 老闆 1 人看 dashboard
- 倉管 3 人盤點

→ 公司可能 80 人，但同時在線多半 ≤ 10 。完全適格。

SB4: 我是 21 人廠，會不會有 1 人的差距很尷尬？

技術上會。我們的態度：

- 沒有 hard gate — 系統不會自動 disable，只會 toast 提醒「您已達 20 人」
- Grace period 30 天讓你決定升級或調整
- 誠信制 — 我們不主動 audit，相信 SMB 老闆

如果你公司是 21-25 人，這個 tier 不適合你。但商業授權沒有官方最低門檻——可以開 issue 跟維護者聊「我們 23 人，能不能用比較合理的價錢」。

SB5: 我們可以分拆成兩家公司各 18 人，都用小小企業軌嗎？

技術上可以，但有自然摩擦：

- 兩家公司 = 不同法人 = 不能跨用同一個 Ouvoca 部署
- 你要架兩套 Ouvoca，資料是分開的
- 真要查跨公司資料，得手動匯整

而且如果實質上是同一個經營體（同老闆 / 同地址 / 共用人員），稅務 / 營業登記面已經有相關認定。Section 1.2「單一法人」在法律上有 substance over form 原則。

實務上：真分拆會自然產生足夠摩擦，讓多數人想升級而不是規避。

SB6: 我是 SI / 顧問，可以用小小企業軌幫客戶部署嗎？

看誰是 license 持有人：

- 客戶名下部署、你只是顧問 → 客戶獨立判斷其軌（多數客戶可走 🟢）
- 你修改了 Ouvoca 然後散布給多個客戶 → 不適格，需要商業授權

簡單說：SI 角色不影響客戶適格性，但 SI 自己不能拿來當 freemium ISV 工具。

SB7: 小小企業軌會被收回嗎？

不會。Small Business License 本身是永久條款 — 只要你符合條件就一直適用。

但版本鎖定：你使用某個版本（如 v3.12）的權利不會被撤銷；未來新版本（如 v5.0）的條款可能調整，你可選擇升級或繼續用舊版。

SB8: 我用 AGPL-3.0 軌也免費，為什麼要選小小企業軌？

選 AGPL 如果：

- 你樂於開源你的改動回饋社群
- 你內部員工不怕看到 source
- 你做的東西本來就會公開

選小小企業軌 如果：

- 你不想揭露任何修改 / 配置 / 客製 logic
- 你的客製化是商業秘密 (如：採購談判規則、定價公式)
- 你想白用閉源 connector (鼎新等) 但不公開你串接的細節

兩條都免費，差別在「source disclosure 義務」。

● 一般使用問題

Q1: 我只是自己一個人想玩 Ouvoca，要付錢嗎？

完全免費。AGPL-3.0 不限制「使用」(use)，只限制「散布」(distribute)。你個人安裝、跑、改、學習，都 OK，不用通知任何人。

也可以選 🌱 小小企業軌 (1 人 ≤ 20 同時在線) — 不用揭露你的學習筆記 modifications。

Q2: 我們公司想內部用 Ouvoca，要付錢嗎？

不用。公司內部使用 = AGPL-3.0 沒有觸發「散布」條款。

⚠️ 但有兩個邊界：

1. 多公司集團：如果 Ouvoca 改動後給「法律上不同的公司」用 (即使同集團)，按嚴格解釋可能算「散布」，要公開 source。實務上同集團視為內部多半 OK，但建議和法務確認。
2. 內部員工有權索取 source：AGPL-3.0 規定接觸過程式的人 (包含員工) 可以要求拿到改動後的 source。如果你的改動是商業敏感的 (例如：客製化的採購談判邏輯)，就要小心。

Q3: 改了 source code 但只內部用，要公開嗎？

AGPL-3.0 不強制把改動傳到 GitHub 給全世界看。但內部使用者 / 員工有權 向你索取改動後的 source (你必須提供)。

如果你不想連內部都揭露 → 需要商業授權。

Q4: 我們是 SI (系統整合商)，幫客戶導入 Ouvoca，要付錢嗎？

看你和客戶的關係：

- 你只是幫客戶部署 + 設定，所有改動是客戶名下、客戶內部用？ → AGPL-3.0 即可，客戶身分如 Q2。

- 你改了程式然後把改動版交付給客戶 (多個客戶都收到你的版本) ? → 這算「散布」。AGPL-3.0 要求你連同改動 source 給客戶。
 - 如果客戶接受 → AGPL-3.0 即可
 - 如果客戶不要拿到 source (要黑盒子) → 需要商業授權

Q5: 我把 Ouvoca 包成 SaaS，給好幾家客戶用，要付錢嗎？

這就是 AGPL 設計來保護的情境：

- 願意公開你的改動 (包含 hosting/scaling 用的程式) → AGPL-3.0 即可，免費
- 不想公開改動 → 需要商業授權

AGPL-3.0 的特殊 §13 條款：「使用者透過網路存取你的修改版時，你必須提供 source 取得方式」——這就是「Afferro GPL」的精髓，堵 SaaS 規避 GPL 漏洞。

● 商業授權細節問題

Q6: 商業授權怎麼買？流程多久？

1. 開 [Commercial License Inquiry issue](#) 或寄 email
2. 維護者 5 個工作天內聯絡你做 scoping call
3. 報價 (依規模 + 服務組合)
4. 合約用印 (一般 1-2 週)
5. 發 license key + 開帳號 (1 個工作天)

總計：2-4 週從詢價到上線。

Q7: 商業授權有 license key 嗎？

有。商業版用 JWT-signed license key 啟動以下能力：

- 解鎖閉源 connector (鼎新 / 正航 / SAP 等)
- 啟動商業 SLA 支援 channel
- 顯示「Powered by Ouvoca Enterprise」品牌
- 多租戶 hosting 配額 (按合約規模)

⚠ 核心 ERP 功能 (CRUD、Multi-Agent、ConfirmCard) AGPL 版就有。license key 不會解鎖「藏起來的核心功能」——我們不做 open core。

Q8: 年費到期不續，會發生什麼事？

License key 到期日 + 30 天 grace period 後失效：

- 閉源 connector 模組：停止運作 (你會 fallback 到 AGPL 版的 CSV/Excel 匯入)

- **多租戶配額**：自動降到單租戶
- **SLA 支援**：終止
- **品牌標示**：你必須在 30 天內移除「Powered by Ouvoca Enterprise」字樣
- **既有資料**：完全你的，不會被鎖

不會回頭追溯任何過去的合規問題。

Q9: 我們公司想要永久授權 (perpetual)，可以嗎？

可以。一次性買斷 + 20%/年 maintenance (拿新版 + 支援)。適合：

- 政府單位 / 學校 / 公營事業 (會計分類偏好 capex)
- 高度保守的法務文化
- 不想每年走採購流程的中大型企業

報價會比年費模式高 (通常是年費 × 3-5 倍)。

Q10: 我們有自己的法務、想用我們的合約模板可以嗎？

可以。給維護者你們的 master service agreement 模板，我們審後通常 2-3 輪修改就能定案。

但這會明顯拉長時程 (4-8 週) 和產生審稿費用。建議你先看我們的標準模板。



AGPL-3.0 細節

Q11: 「Network use is distribution」是什麼意思？

AGPL-3.0 §13 規定：

如果你修改了程式，且讓其他人透過網路和這個修改版互動，那些人 有權向你索取修改後的 source。

實務上：

- 你架了一個 Ouvoca SaaS 給客戶用 → 客戶有權向你索取 source
- 你內網架了 Ouvoca 給員工用 → 員工有權向你索取 source
- 你只是後端服務、不對人提供互動 → 此條不適用 (但其他 GPL 條款仍適用)

Q12: 「Compatible License」清單裡有什麼？

AGPL-3.0 可以和以下授權混用 (注意最終發行版要按 AGPL-3.0)：

- GPL-3.0、LGPL-3.0
- Apache-2.0 (單向：可以吃 Apache，反之不行)
- MIT、BSD-2/3

- 大部分寬鬆授權的單向相容

不相容：

- GPL-2.0 (沒寫 "or later")
- AGPL-3.0 單向不能和 GPL-2.0 only / EPL / MPL 純混用

不確定就問律師或開 issue 。

Q13: Ouvoca 的 LICENSE 檔可以放進我的商業產品嗎？

只放 LICENSE 檔 = 沒用。AGPL-3.0 的義務不會因為你保留 license 檔就消失。你還是要：

- 揭露使用 Ouvoca
- 提供 Ouvoca 原始碼取得方式
- 你的 derivative work (基於 Ouvoca 改動的部分) 也要 AGPL-3.0

如果你想保有「改動的部分不公開」的權利 → 走商業授權。

技術整合問題

Q14: 我可以寫 plugin 接 Ouvoca 嗎？plugin 要不要 AGPL？

看 plugin 的「結合方式」：

- API 呼叫 (HTTP / REST)：你的 plugin 不一定要 AGPL，可以是任何授權。這是 AGPL 對「程式」邊界的解讀。
- import / link (Python `from Ouvoca import ...`、frontend `import 'Ouvoca/...'`)：你的 plugin 必須 AGPL-3.0 (或相容授權)。

實務上：

- 寫 connector 用 HTTP/SSE 呼叫 Ouvoca → 可以閉源
- 寫 Python module 直接 import Ouvoca internals → 必須 AGPL

如果你想 import 但保有閉源權 → 商業授權。

Q15: 我可以基於 Ouvoca fork 一份做自己的產品嗎？

可以，但 AGPL-3.0 條款還是適用整個 fork：

- 你的 fork 仍是 AGPL-3.0
- 任何客戶 / 使用者都可以向你索取 source
- 你要保留 Ouvoca 的 copyright notice
- 你不能改授權成 MIT / Apache (單向授權移轉，這方向不行)

如果你想 fork 後改授權成商業 → 需要和維護者另議「源碼授權」契約（這比一般商業授權貴，因為涉及智財轉讓）。

還有問題？

開 issue 標 `legal/cla` 或 `legal/commercial-license`，或寄 email 至 `*(email 待填)*`。

 **再次提醒：**本 FAQ 不是法律意見。重要決策請和你的法務 / 律師確認。